

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6491/2534

บริษัท มหาสารคาม จังหวัด พานิชย์
(2523) จำกัด

องค์การคลังสินค้า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 467, มาตรา 1336

โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อข้าวบางส่วนคืนโดยอ้างว่าจำเลยส่งมอบข้าวน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงกัน มิใช่ฟ้องในข้อรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล่าจำนวน จึงนำอายุความตาม ป.พ.พ.มาตรา 467 มาบังคับมิได้ การฟ้องเรียกเงินคืน มิได้มีอายุความกำหนดไว้ ฟ้องโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ซื้อข้าวสารของจำเลย ได้ชำระราคาแล้วเมื่อโจทก์ไปรับข้าวสารปรากฏว่าข้าวสารขาดน้ำหนักและจำนวนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,369.55 บาท หักค่าเช่าและค่าใช้จ่ายแล้วจำเลยต้องคืนเงินให้โจทก์เป็นเงิน 231,786.26 บาท และคืนเงินค่าประกันของจำนวน 50,000 บาท ขอให้พิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 281,786.26 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้อนฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันส่งมอบข้าวสาร จำเลยไม่ต้องรับ

ผิดเพราะการขายเป็นการขายตามสภาพที่เป็นอยู่โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยไม่ต้องคืนเงินค้ำประกันของ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 231,786.26 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาจำเลยที่ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความนั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อข้าวบางส่วนคืนโดยอ้างว่าจำเลยส่งมอบข้าวน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงกัน มิใช่ฟ้องในข้อรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล่าจำนวน ดังนั้นจึงนำอายุความตามมาตรา 467 มาปรับมิได้ การฟ้องเรียกเงินคืนมิได้มีอายุความกำหนดไว้ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่า ฟ้องโจทก์ที่เรียกคืนเงินค่าข้าวที่คลังสินค้า 9 ไทยชูการ์ ยังไม่ขาดอายุความและว่าโจทก์มีสิทธินำเงินค่าข้าวที่ชำระเกินที่คลังสินค้าบางปะอินมาหักกลบลบหนี้ที่โจทก์จะต้องชำระแก่จำเลย แล้วคงเหลือหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์จำนวน 231,786.26 บาท ตามฟ้องนั้นศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ